

1500139-02.2022.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Jorge Corte Júnior

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Leonardo ostenta uma condenação por roubo continuado (fls. 72) que somente não gera reincidência em razão do disposto no art. 64, inciso I, mas que, a meu ver, revela de qualquer modo personalidade voltada para o crime, a ensejar majoração da pena base. Na dosagem da reprimenda, atento à culpabilidade e às demais diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga - 3ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Centro, Pirassununga - SP - cep 13631-903

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500139-02.2022.8.26.0552

Classe/Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Indiciado:

LEONARDO ROGERIO DE QUEIROZ e outros

Réu Preso

Aos 24 de agosto de 2022, às 14:15h, nesta cidade de Pirassununga - SP, na sala virtual de audiências da 3ª Vara, presentes o Dr. Jorge Corte Júnior, MM. Juiz de Direito, o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Renata Caldeira Costa Piccirilo Colafermina, os réus José Cláudio e Leonardo Queiroz, seu(sua) Defensor(a), Dr(a). Ronaldo Carlos Pavão, o representante da vítima, sr. Francisco Furlan, e as testemunhas comuns Mauro Sérgio Foghel e Mauro Sérgio Bueno de Souza. Ausente o réu José Roberto. Depois de qualificadas as partes, iniciou-se a gravação da audiência, tendo sido colhido o depoimento da testemunha GCM Bueno. A seguir, dada a palavra à Dr(a). Promotor(a) de Justiça e ao Dr. Defensor, por ambos foi dito que DESISTIAM da oitiva do representante da vítima e do GCM Foghel, o que foi homologado. Em seguida, foram os réus interrogados. O MM. Juiz deu por encerrada a instrução, passando-se aos debates, que se deram também por gravação audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Defiro em princípio o desmembramento do feito como pretendido pelo M.P. em relação ao réu JOSÉ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR, em relação ao réu José Roberto da Silva Júnior, vulgo "Indinho" porque não localizado. Ainda que o delito aqui apurado tenha sido cometido sem violência e na forma tentada, decreto de ofício a prisão preventiva daquele réu para a aplicação da lei penal, visto que ele está foragido. Faço-o também considerando a longa e impressionante F.A. daquele acuado (fls. 181/218) que revela personalidade problemática e de certo modo coloca em risco a ordem pública, ainda que o fato aqui apurado (se isoladamente considerado) não se revista de maior gravidade. Expeça-se mandado de prisão. Anoto propósito que se a ordem foi cumprida nos próximos dias, desnecessário será o desmembramento do feito. Aguarde-se, pois, por 15 dias. VISTOS. JOSÉ CLÁUDIO SANTANA, LEONARDO ROGERIO DE QUEIROZ e JOSE ROBERTO DA SILVA JUNIOR, também conhecido como "Indinho", todos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inc. II e IV, combinado com o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, porque no dia 22 de abril de 2022, por volta das 10h40min, na rua 15 de Novembro, nº 2.285, Centro, na antiga Secretaria Estadual de Agricultura, nesta cidade e comarca de Pirassununga,

previamente ajustados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, tentaram subtrair para si coisas alheias móveis, consistentes em 3 (três) telhas de alumínio, pertencentes ao patrimônio do Poder Público Municipal (Prefeitura Municipal de Pirassununga), avaliadas em R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. Narra a exordial que os denunciados, previamente ajustados, dirigiram-se ao local dos fatos, onde há um barracão de propriedade do Governo do Estado de São Paulo, à época cedido e utilizado pelo Município de Pirassununga, e ali ingressaram, passando a recolher telhas de alumínio. Para tanto, o denunciado LEONARDO subiu no telhado e de lá passou a retirar as telhas de alumínio, enquanto os demais denunciados permaneceram embaixo, separando os objetos para posterior subtração. Todavia, guardas civis municipais foram acionados para atenderem a ocorrência e flagraram os denunciados praticando a subtração, estando Leonardo em cima do telhado a retirar uma telha grande e os demais no chão, com pedaços de telhas nas mãos. Ao notar a presença dos guardas, o denunciado JOSE ROBERTO empreendeu rápida fuga, conseguindo se evadir da cena do crime, mas foi reconhecido fotograficamente pelo guarda municipal Mauro Sergio Bueno de Souza. Leonardo e Jose Claudio foram detidos em flagrante. Recebida a denúncia em 03/05/2022 (fls. 176/177), foram os réus Leonardo e José Cláudio citados, enquanto José Roberto não foi localizado. Defesa prévia apresentada às fls. 241/242 (complementada às fls. 263/265). Nesta audiência, foi ouvida uma testemunha comum e os réus Leonardo e José Cláudio foram interrogados. Nos debates, pela Dra. Promotora de Justiça foi requerido o desmembramento do feito em relação a José Roberto e a condenação dos demais réus nos termos da denúncia, opinando ainda pelo regime aberto em favor de Leonardo e pelo semiaberto para José Cláudio, porque reincidente, enquanto o Dr. Defensor postulou a absolvição por insuficiência probatória, inclusive questionando a materialidade delitiva, quer pelo valor dos bens, quer pela inexistência de exame pericial no local; alternativamente, postulou a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. É o relatório. DECIDO. A materialidade delitiva está comprovada no auto de exibição e apreensão (fls. 51) e no auto de avaliação (fls. 116), sendo certo que as telhas de alumínio em questão foram avaliadas em R\$ 690,00. Nesse contexto, em que pese o esforço do dedicado Defensor, não há que se falar tratar-se de bens sem valor. A propósito transcrevo o seguinte trecho da última petição da Defesa: "Não houve prejuízo ou perda patrimonial, eis que os bens cuja tentativa de subtração foi atribuída aos acusados se tratavam apenas e tão somente de objetos insignificantes, sem qualquer serventia e que seriam descartados e/ou destruídos a qualquer momento" (fls. 265). Tratavam-se de 03 telhas de alumínio, cujo valor - R\$ 690,00 - é superior a meio salário mínimo da época, salvo engano, R\$ 1.080,00. Também não prospera a alegação da Defesa no sentido de que o galpão em questão seria simplesmente um "criadouro de dengue", e que as coisas ali guardadas não teriam valor. A propósito o guarda municipal Bueno esclareceu que se tratava de um galpão do governo do Estado, sob administração do Município, que ali guardava várias coisas, entre as quais os enfeites de Natal. A propósito o guarda municipal esclareceu que um dos motivos para que o galpão logo após os fatos fosse demolido pelo município foi precisamente o destelhamento iniciado pelos réus e talvez agravado por outros porque "se fosse para reformar aquele telhado iam gastar muito dinheiro" (sic). Por outro lado, a ausência de laudo pericial do local pode ser suprida pela prova oral, mesmo porque não paira dúvida sobre a prática do furto mediante destelhamento. A questão foi objetivamente exposta pelo guarda municipal e admitida por ambos os acusados que, embora negando prévia combinação entre eles ou esforço comum, admitem de qualquer modo a subtração das telhas, José Cláudio dizendo que limitou-se a recolher telhas que já estavam jogadas no chão e, Leonardo, afirmando que iria furtar uma única telha e que já a tinha jogado para baixo. Nesse passo, acerca da ausência de laudo pericial do local, já se decidiu: "Apesar da imprescindibilidade de demonstração pericial da existência material da prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, se impraticáveis os exames direto e indireto, emerge supletiva a prova testemunhal" (TACRIM-SP - AC - Rel. Assumpção Neves - RDJ 25/198 - grifei). Ademais, no caso concreto o exame pericial seria mesmo impraticável nesta altura dos acontecimentos

porque já demolido o galpão como esclareceu aquele GCM. Por outro lado não convence a versão dos acusados, segundo a qual eles não estariam previamente conluiados entre si. Nesse aspecto, é bem de ver-se que todos os três já foram processados por crimes contra o patrimônio (fls. 70, 72/73 e 181/189) e provavelmente sabem que o concurso de agentes constitui uma causa de aumento de pena, de tal sorte que interessa-lhes negar o concurso, razão pela qual, desde o auto de prisão em flagrante (fls. 05 e 37), cada um deles tem dito que agiu sozinho. Hoje, Leonardo e José Cláudio reafirmaram a mesma versão. Leonardo disse a propósito que entrou sozinho no local e que sequer tinha se dado conta da presença dos outros réus ali. Disse que tencionava praticar a subtração porque estava desempregado, com fome e com desejo de comprar alguma bebida alcoólica. Não muito diferente foi a alegação de José Cláudio, dizendo-se morador de rua. Narra ele que na noite anterior já tinha tomado dois litros de pinga para se aquecer e como queria mais bebida também teve a intenção de praticar o furto, sem nada combinar com os outros réus. Informa que avistou Leonardo ali, mas limitou-se a pegar as telhas que estavam no chão, não tendo qualquer participação na conduta daquele outro réu. Em relação ao terceiro réu, José Roberto da Silva Júnior, o tal "Indinho", José Cláudio diz que sequer viu aquele terceiro acusado no local. O que quer que tenha acontecido, tem-se a impressão que realmente os réus - que já se conheciam do "pátio da Fepasa" (onde costumeiramente ficam os moradores de rua) - estavam previamente ajustados para a prática do furto, mesmo porque parece pouco provável que Leonardo se desse ao trabalho de subir ao telhado para depois simplesmente jogar a telha para baixo e possivelmente recolher os respectivos pedaços, como, ao que parece, faria. De outra banda, é também improvável que José Cláudio e José Roberto tivessem simplesmente encontrado no chão pedaços de telhas. Cumpre não perder de vista que, segundo o GCM Bueno, tanto um quanto outro já tinham amarrado em feixes alguns pedaços de telha de alumínio. Nesse contexto, é muito provável que Leonardo tivesse retirado as telhas e as tenha arremessado para baixo, enquanto os outros recolhiam os pedaços daquelas. Convicto da culpa dos réus e do concurso de agentes, passo a dosar as penas. José Cláudio é reincidente (fls. 69 - autos nº 0009835-82.2012.8.26.0457). Leonardo ostenta uma condenação por roubo continuado (fls. 72) que somente não gera reincidência em razão do disposto no art. 64, inciso I, mas que, a meu ver, revela de qualquer modo personalidade voltada para o crime, a ensejar majoração da pena base. Na dosagem da reprimenda, atento à culpabilidade e às demais diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para José Cláudio e em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa tendo a majorado em relação ao mínimo legal, quer em razão daquela condenação que como visto revela personalidade voltada para o crime, quer porque teve maior participação no furto em questão, com dolo mais intenso que os demais, uma vez que subiu no telhado e dali retirou as telhas de alumínio. Na sequência, elevo a reprimenda de José Cláudio em um sexto, em razão da reincidência, chegando a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Em razão da tentativa, diminuo as reprimendas em metade, por considerar que os réus aproximaram-se relativamente da consumação do delito; chego assim à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa para ambos os réus, desprezadas as frações não computáveis de pena pecuniária, nos termos do art. 11 do Código Penal. Entendo que não socialmente aceitável a substituição da pena privativa de liberdade para quaisquer dos réus; para José Cláudio porque reincidente para Leonardo porque embora tecnicamente espelho já foi condenado outrora por roubo agravado continuidade delitiva, que a meu ver retorna-o imerecedor do benefício. O regime inicial para cumprimento da pena para José Cláudio deverá ser semiaberto Tendo em vista o quantum da pena e o período pelo qual ele já está preso, autorizo desde logo a progressão para o regime aberto. Expeça-se, pois, alvará de soltura que somente deverá ser cumprido após a advertência sobre as condições do novo regime. para Leonardo o regime inicial poderá ser o aberto, pois ele é tecnicamente ele está trabalhando. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar, como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, inc. II e IV, c.c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, JOSÉ CLÁUDIO

SANTANA e LEONARDO ROGERIO DE QUEIROZ qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semi-aberto para o primeiro (autorizada desde logo a sua progressão) e aberto para o segundo, e 05 (cinco) dias-multa, calculados no piso legal. Expeça-se alvará de soltura em favor de José Cláudio P.I.C. Expeça-se em favor do Defensor dativo certidão dos atos praticados. Publicada em audiência, sem que, contudo, os presentes tenham sido intimados, isso porque a audiência foi encerrada logo após os debates, de sorte que o prazo para recurso iniciar-se-á a partir da publicação deste termo. Nada mais". A gravação desta audiência ficará disponível às partes através de certidão, que será liberada oportunamente nos autos. Eu, Patricia da Costa Pereira, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA